

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 279/2532

สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัดฯ

โจทก์

นางไกร เสมทนต์ กับพวก

จำเลย

นายเปา แซ่มชื่น จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา คดีมีเหตุผลที่จะชนะโจทก์ได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 115)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้เงินกู้ 41,431 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปี จากต้นเงิน 30,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 458 ตำบลหนองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ซึ่งคำประกันหนี้เงินกู้ของจำเลยที่ 1 ไว้ ออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ ต่อมาจำเลยที่ 2 ผ่อนชำระให้โจทก์เป็นเงิน 18,000 บาทแล้วไม่ชำระอีก โจทก์จึงยึดที่ดินแปลงดังกล่าวแล้วขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำพิพากษา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2530 มีผู้ซื้อได้ในราคา 40,000 บาท ต่อมาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2531 จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่าการขายทอดตลาดกระทำโดยไม่สุจริต เพราะโจทก์และผู้ซื้อ กับผู้ทอดตลาดรู้อยู่ว่าที่ดินราคาสูงแต่ขายทอดตลาดได้ราคาต่ำมาก ผ่าฝืนบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับคดี ขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิก การบังคับคดี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าการบังคับคดีชอบแล้ว ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2530 และจำเลยที่ 2 ก็มาศาลในวันดังกล่าวจึงทราบเหตุที่อ้างว่าการขายทอดตลาดฝ่าฝืนบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับคดีในวันขายทอดตลาดนั้นแล้วจะต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายภายในเวลาไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่ทราบการฝ่าฝืนนั้นคือภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2530 แต่จำเลยเพิ่งมายื่นคำร้องเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2531 เลยเวลาที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ที่ศาลชั้นต้นสั่ง ยกคำร้องของจำเลยที่ 2 นั้น ศาลอุทธรณ์เห็นชอบด้วยในผล พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 111,110)

คำสั่ง

กรณีมิใช่เป็นเรื่องขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 ได้พิเคราะห์คำร้องของผู้ร้องโดยตลอดแล้ว ผู้ร้องมิได้ขอให้ศาลฎีกาสั่งประการใด นอกจากขอให้สั่งทุเลาการบังคับ เมื่อกรณีมิใช่เป็นเรื่องขอ ทุเลาการบังคับ จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

กรณีมิใช่เป็นเรื่องขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 ได้พิเคราะห์คำร้องของผู้ร้องโดยตลอดแล้ว ผู้ร้องมิได้ขอให้ศาลฎีกาสั่งประการใด นอกจากขอให้สั่งทุเลาการบังคับ เมื่อกรณีมิใช่เป็นเรื่องขอ ทุเลาการบังคับ จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>